

Městský úřad Kadaň
Mírové náměstí 1
432 01 Kadaň

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Vážení,

společnost Astone Klínovec Resort, s.r.o., IČO: 07903847, se sídlem Nekázanka 880/11, 110 00 Praha 1, se tímto obrací na nadepsaný povinný subjekt s žádostí o poskytnutí informace, a sice zda a kdy byla podána žádost o závazné stanovisko orgánu územního plánování ve vztahu k pozemku p.p.č. 1172/100 v k.ú. Háj u Loučné pod Klínovcem nebo ke stavbě s názvem „Veřejná ČOV Háj“. Pokud povinný subjekt vydal závazné stanovisko, žádáme o jeho zaslání. Stejně tak žádáme o sdělení o případné fikci závazného stanoviska. Pokud povinný subjekt reagoval na rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. 140 A 1/2024-115 ze dne 17.9.2024, který nabyl právní moci dne 18.9.2024, žádáme o zaslání i této reakce.

Tato žádost je podávána podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žádáme o poskytnutí výše uvedené informace v elektronické podobě ve formátu PDF do datové schránky: zuqwbee, která je datovou schránkou žadatele.

S úctou

Astone Klínovec Resort, s.r.o.
zastoupená Ing. Filipem Postávkou, jednatelem společnosti

Městský úřad Kadaň

Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče

Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň

SPIS. ZN.: RR/566/2024/Ka
Č.J.: MUKK/57569/2024

VYŘIZUJE: Ing. Lenka Kášová
TEL.: 474 319 547, 722 952 611
E-MAIL: lenka.kasova@mesto-kadan.cz

Astone Klínovec Resort, s.r.o.
Nekázanka č.p. 880/11
110 00 Praha 1-Nové Město

DATUM: 12.12.2024

Poskytnutí informace – Závazné stanovisko na záměr „Veřejná ČOV Háj“

Městský úřad Kadaň, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, jako úřad územního plánování příslušný podle § 25 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) na žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, kterou dne 28.11.2024 podala společnost:

Astone Klínovec Resort, s.r.o., Nekázanka č.p. 880/11, 110 00 Praha 1-Nové Město

ve věci:

„Veřejná ČOV Háj“

s d ě l u j e,

tyto informace:

- a) Zda a kdy byla podána žádost o závazné stanovisko orgánu územního plánování ve vztahu k pozemku p.č. 1172/100 v k.ú. Háj u Loučné pod Klínovcem nebo ke stavbě s názvem „Veřejná ČOV Háj“ – Žádost o závazné stanovisko na záměr „Veřejná ČOV Háj“ na pozemku p.č. 1172/6, 1172/18, 1172/23, 1172/99, 1172/100, 1172/143, 1172/144 v k.ú. Háj u Loučné pod Klínovcem, p.p.č. 410/1, 410/4, 410/25, 410/26, 575 v k.ú. Loučná pod Klínovcem byla podána na Městský úřad Kadaň, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče dne 14.4.2024.
- b) Pokud povinný subjekt reagoval na rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j.:140 A 1/2024-115 ze dne 17.9.2024, který nabyl právní moci dne 18.9.2024, žádáme o zaslání i této reakce – Městský úřad Kadaň, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče vzal tento rozsudek pouze na vědomí. V souvislosti s vydaným rozsudkem byla na výše uvedený záměr podána na Městský úřad Kadaň, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče nová žádost o závazné stanovisko.

Ing. Lenka Kášová
vedoucí odboru

Příloha:

Závazné stanovisko ze dne 18.6.2024 pod č.j.: MUKK/29370/2024

Obdrží:

Astone Klínovec Resort, s.r.o., IDDS: zuqwbee

sídlo: Nekázanka č.p. 880/11, 110 00 Praha 1-Nové Město

Městský úřad Kadaň

Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče

Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň

SPIS. ZN.: RR/239/2024/Un
Č.J.: MUKK/29370/2024

VYŘIZUJE: Sylva Unčovská
TEL.: 474319540
E-MAIL: sylva.uncovska@mesto-kadan.cz

Veřejná ČOV Háj s.r.o.
Háj č.p. 104
Loučná pod Klínovcem
431 91 Vejprty

DATUM: 18.06.2024

DS - e-výprava

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Závazná část:

Městský úřad Kadaň, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "SZ"), v souladu s § 334a odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") po posouzení žádosti o vydání závazného stanoviska, kterou dne 14. 04. 2024 podal

**Veřejná ČOV Háj s.r.o., Háj č.p. 104, Loučná pod Klínovcem, 431 91 Vejprty,
kterého zastupuje VEMTO CZ, s.r.o., Žižkova č.p. 172, 383 01 Prachatice II**

(dále jen "žadatel"), ve věci:

"Veřejná ČOV Háj"

(dále jen "záměr") na pozemku parc. č. 1172/6, 1172/18, 1172/23, 1172/99, 1172/100, 1172/143, 1172/144 v katastrálním území Háj u Loučné pod Klínovcem, parc. č. 410/1, 410/4, 410/25, 410/26, 575 v katastrálním území Loučná pod Klínovcem, v obci Loučná pod Klínovcem sděluje následující.

Podle předložené dokumentace řeší stavbu veřejné ČOV s kapacitou 4000 EO stavební objektu SO 314, SO 207.1 – Účelová komunikace k ČOV – tato byla povolena samostatným závazným stanoviskem a není součástí tohoto závazného stanoviska, SO 207.2 Manipulační plochy v areálu ČOV a SO 308 – Úpravna vody.

SO 308 Úpravna vody

Objekt úpravy vody SO 308 je umístěn v blízkosti ČOV na parc. č. 1172/23, bude zděný a podsklepený, s jedním podzemním, jedním nadzemním podlažím, obdélníkového tvaru rozměrů 5,1 x 7,6 m2 a výšky nadzemní části 5,22 m. Zdrojem vody pro komplex budou podzemní vrty S1 jako hlavní a S2 jako záložní. Ve vrtech budou osazena čerpadla a výtlačkem bude surová voda čerpána do úpravy vody.

SO 314 ČOV

ČOV je umístěna v jižní části u vodního toku Bílá voda. Jedná se o jednoduché přízemní objekty s podsklepením, který je zastřešen šikmou sedlovou střechou nad téměř obdélníkovým půdorysem. Jedná o soubor třech nadzemních objektů – akivační nádrže, provozní budova a kalové hospodářství. Všechny 3 objekty mají 1 podzemní a 1 nadzemní podlaží. Zastřešení tvoří sedlová střecha. Ostatní přidružené objekty ČOV jsou podzemní objekty, jedná se především o systém šachet a nádrží.

SO 314 ČOV - akivační nádrže

Objekt umístěný na pozemku parc. č. 1172/100 v katastrálním území Háj u Loučné pod Klínovcem, bude podsklepený, s jedním podlažím a bez podkroví, téměř obdélníkového tvaru o maximálních rozměrech 65,4m x 17,9m, přičemž zastavěná plocha bude 867m2. Zastřešení bude provedeno sedlovou střechou se sklonem 40°. Maximální výška hřebene bude +7,430m. Hřeben bude ve směru severovýchod-jihozápad.

Vypraveno dne:

19-06-2024

Výškově bude objekt umístěn podle nadmořské výšky, přičemž úroveň čisté podlahy 0,000 = 922,26 m n.m. Vstup do objektu bude ze severovýchodní a jihozápadní strany. Jedná se o zastřešené jímky ČOV. V objektu se nachází – aktivační nádrže (hl. vody 5,6m), denitrifikace 1 (2x 50m³), regenerace (2x 145m³), aktivační nádrže (hl. vody 5,4m), anoxický selektor (2x 35m³), denitrifikace 2 (2x 210m³), nitrifikace (2x 675m³), dosazovací nádrže (2x 4x20m, hl. vody 4,5m) a retenční nádrž (500m³) severovýchodní a jihozápadní strany vnějším ocelovým schodištěm. Nejnižší úroveň podlah nádrží činí -5,900m. Na jihovýchodní straně objektu, mimo zastřešení sedlovou střechou, bude retenční nádrž s plochou betonovou střechou. Vnější obvodové stěny budou se svislým fasádním dřevěným obkladem hnědé barvy. Výplně otvorů budou s plastovými rámy červenohnědé barvy a zaskleny dvojsklem. Objekt nebude vytápěn.

SO 314 ČOV - provozní budova

Objekt umístěn na pozemku parc. č. 1172/100 v katastrálním území Háj u Loučné pod Klínovcem, bude nepodsklepený, ale s podzemními šachtami, s jedním podlažím a bez podkroví, obdélníkového tvaru o základních rozměrech 17,0m x 7,9m, přičemž zastavěná plocha bude 134m². Zastřešení bude provedeno sedlovou střechou se sklonem 40°. Maximální výška hřebene bude +7,710m. Hřeben bude ve směru severovýchod-jihozápad. Vstup do objektu bude z jihovýchodní strany. Vchod bude cca v úrovni stávajícího terénu a zbylá část bude částečně zapuštěna do svahu (max. 1,29m). V objektu se nacházejí místnosti 1.01 integrované hrubé předčištění, kde se nachází podzemní šachta – vypínací objekt čerpací o rozměrech 2,5m x 1,4m s úrovní podlahy -1,800m a podzemní šachta – čerpací stanice o rozměrech 4,8m x 3,5m s úrovní podlahy -3,750m, 1.02 místnost obsluhy, 1.03 wc s umývárnou, 1.04 dmýchárna a 1.05 rozvodna.

Nadzemní část objektu bude zděná z jednovrstvého zdiva tl. 400mm z keramických tvárnic.

SO 314 ČOV - kalové hospodářství

Objekt umístěn na pozemku parc. č. 1172/100 v katastrálním území Háj u Loučné pod Klínovcem, bude podsklepený, s jedním podlažím a bez podkroví, obdélníkového tvaru o základních rozměrech 10,2m x 7,0m nadzemní části, přičemž zastavěná plocha bude 124m². Zastřešení bude provedeno sedlovou střechou se sklonem 40°. Maximální výška hřebene bude +6,390m. Hřeben bude ve směru severovýchod-jihozápad. Vstup do objektu bude ze severovýchodní strany. Vchod bude cca v úrovni nové zpevněné plochy. V objektu je jen jedna místnost a dvě podzemní jímky.

Nadzemní část objektu bude zděná z jednovrstvého zdiva tl. 400mm z keramických tvárnic. Na severovýchodní straně navazuje na objekt kryté stání pro kontejnery o rozměrech 6,0m x 7,0m, které je zastřešeno protažením sedlové střechy. Podzemní část objektu je tvořeno železobetonovou bílou vanou tvořenou dvěma kalojemy (každá cca 150m³) s úrovní podlahy -5,150m. Bílá vana bude šterkovém zhutněném podsypu a podkladním betonem. Vnitřní stěny se nevyskytují. Zastřešení bude provedeno pomocí sedlové střechy s krytinou z falcového plechu tmavě šedé barvy uloženého na záklopu nad dřevěným krovem. Vnější obvodové stěny budou se svislým fasádním dřevěným obkladem hnědé barvy. Strop bude tvořit minerální kazetový podhled do vlhkého prostředí s tepelnou izolací. Výplně otvorů budou s plastovými rámy červenohnědé barvy a zaskleny dvojsklem. Objekt nebude vytápěn.

Vyčištěné odpadní vody budou odvedeny do toku Bílá voda - odtok z ČOV SO 314..

SO 308 Úprava vody

Jedná se o jednoduchý přízemní objekt, který je zastřešen šikmou sedlovou střechou nad obdélníkovým půdorysem. Objekt je podsklepen.

Objekt bude zděný, umístěn na pozemku parc. č. 1172/23 v katastrálním území Háj u Loučné pod Klínovcem, bude podsklepený, s jedním podlažím a bez podkroví, obdélníkového tvaru o základních rozměrech 7,6m x 5,1m, přičemž zastavěná plocha bude 39m². Zastřešení bude provedeno sedlovou střechou se sklonem 40°. Maximální výška hřebene bude +5,450m. Hřeben bude ve směru severovýchod-jihozápad. Vstup do objektu bude z jihovýchodní strany. Vchod bude cca v úrovni stávajícího terénu a zbylá část bude částečně zapuštěna do svahu (max. 0,77m). V objektu v 1NP je jen jedna místnost pro technologii. V suterénu je jímka, šachta a meziakumulace. Objekt bude zděný z jednovrstvého zdiva tl. 300 mm z keramických tvárnic.

SO 207 – Účelová komunikace k ČOV Pro dopravní připojení ČOV je navržena účelová komunikace SO 207.3. Tato byla povolena samostatným závazným stanoviskem

Součástí záměru je napojení ČOV na veřejné sítě technické infrastruktury – vedení NN a sdělovací kabel.

SO 402 – Vedení NN

Objekt ČOV, budova 01 bude napojena z nově navržené trafostanice na pac. Č 410/25 v katastrálním území Loučná pod Klínovcem, která je součástí souběžně řešeného projektu „Komplex Loučná pod

Klínovcem – 1. Etapa. Délka tohoto vedení je cca 400m. Z budovy 01 bude dále napájena budova úpravny vody a vrty. Délka tohoto kabelového vedení je cca 82m.

SO 403 – Sdělovací kabel Cetin

Objekt ČOV, budova 01 bude napojena ze stávajícího vedení SEK v severní části parcely 410/1 v katastrálním území Loučná pod Klínovcem. Kabelové vedení k ČOV bude optické. Délka tohoto vedení je cca 243m. Z budovy 01 bude dále napojena budova úpravny vody a vrty. Kabelové vedení do úpravny vody a vrtů bude optické. Délka tohoto kabelového vedení je cca 82m.

Městský úřad Kadaň, odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, jako úřad územního plánování, vydává podle § 96b SZ, §136 a §149 odst. 1 a 2 správního řádu toto

závazné stanovisko:

Záměr je z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování

p ř í p u s t n ý.

Úřad územního plánování podle § 96b odst. 3 stavebního zákona nestanoví podmínky pro uskutečnění záměru.

Záměr bude umístěn a proveden v souladu s částí předložené dokumentace, která je přílohou tohoto závazného stanoviska.

Závazné stanovisko platí 2 roky ode dne vydání.

Odůvodnění:

Ke dni 1. 1. 2024 nabyl účinnosti nový stavební zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Podle jeho zvláštního ustanovení § 334a se ve věcech týkajících se územního plánování v přechodném období od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024 postupuje podle dosavadních právních předpisů (s výjimkami zde uvedenými). V uvedeném období tedy orgány územního plánování postupují podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění účinném do 31. 12. 2023 (dále jen „SZ“), včetně jeho prováděcích předpisů a podle právních předpisů s tímto zákonem souvisejících, ve znění účinném do 31. 12. 2023.

Úřad územního plánování obdržel dne 14. 04. 2024 žádost o vydání závazného stanoviska k uvedenému záměru. Při vydání závazného stanoviska vycházel úřad územního plánování z následujících podkladů předložených žadatelem: projektové dokumentace pro společné povolení z 5/2023 zpracované Ing. arch. Martinem Jirovským, Ph.D. (ČKA 03 311).

Městský úřad Kadaň, odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, jako úřad územního plánování, přezkoumal podanou žádost a zjistil, že záměr vyvolá změnu v území a je záměrem, pro který je nutné vydání závazného stanoviska orgánu územního plánování, v souladu s ustanovením § 96b) SZ.

Jelikož žádost neměla předepsané náležitosti a předložená projektová dokumentace neposkytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, úřad územního plánování opatřením ze dne 13. 5. 2024 vyzval žadatele k doplnění žádosti nejpozději do 31. 5. 2024. V daném termínu, dne 20. 5. 2024, byla žádost doplněna.

Kromě podkladů předložených žadatelem vycházel odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, jako úřad územního plánování, z:

- Politiky územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 (závaznost od 1. 3. 2024),
- Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje, ve znění Aktualizace č. 1, 2, 3, 4 a 7 (účinnost od 29. 5. 2024),
- Územního plánu Loučná pod Klínovcem – úplné znění po změnách č. 2 - 9 (účinnost od 5. 8. 2023), dále jen „územní plán“.

Úřad územního plánování dále přezkoumal záměr, zda je přípustný z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování, či nikoliv.

Platná Politika územního rozvoje ČR záměr neřeší. Platný územní plán je v souladu s vydanými Zásadami územního rozvoje Ústeckého kraje v platném znění, proto byl záměr posuzován z hlediska souladu s územním plánem. Platný územní plán je zpracován v souladu s ustanoveními §18, §19 a §19a SZ.

Dotčené pozemky parc. č. 1172/6, 1172/18, 1172/23, 1172/99, 1172/100, 1172/143, 1172/144 v katastrálním území Háj u Loučné pod Klínovcem, parc. č. 410/1, 410/4, 410/25, 410/26, 575 v katastrálním území Loučná pod Klínovcem se dle územního plánu nachází v nezastavěném území i v zastavitelných plochách.

Z hlediska funkčního využití je záměr zařazen do těchto ploch:

ČOV a úpravna vody v ploše TI-N plochy technické infrastruktury - zastavitelné plochy Z.HA.78; Z.HA.79; odtok vyčištěných vod z ČOV do plochy CNU-T5 – kanalizační řad s výustním objektem

Manipulační plocha v ploše TI-N plochy technické infrastruktury - zastavitelné plochy Z.HA.78; Z.HA.79 a DSm-N 24 – plochy dopravní infrastruktury – místní komunikace

Vedení NN a sdělovací kabel v plochách TI-N plochy technické infrastruktury - zastavitelné plochy Z.HA.78; Z.HA.79; DSm-N 24 – plochy dopravní infrastruktury – místní komunikace, CNU-T4 – kanalizační a vodovodní řad s ovládáním a elektro napojením; DS-S – plochy dopravní infrastruktury – silniční; DSÚ-N9 plochy dopravní infrastruktury – účelové komunikace; ZV-N – plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň; CNU – T6 – kanalizační a vodovodní řad s ovládáním a elektro napojením; BI-N plochy bydlení v bytových domech – městské a příměstské – zastavitelná plocha Z.LO.53; TI-S plochy technické infrastruktury – TS 20 N.

Záměrem je dále dotčena plocha lokálního biokoridoru, ve kterém je navržen odtok vyčištěných vod z ČOV a územním plánem vymezena hodnota H4 „Niva potoka Bílá voda“. V této hodnotě je navržena celá ČOV a větší část úpravny vod. Vzhled stavby byl dohodnut s orgánem ochrany přírody a krajiny tak, aby byla v co největší míře ochráněna hodnota krajinného rázu.

Ve všech výše uvedených funkčních plochách je stavba technické infrastruktury přípustná.

Pro zastavitelné plochy Z.HA.78 a Z.HA.79 jsou územním plánem stanoveny tyto podmínky:

Z.HA.78	Plochy technické infrastruktury	TI-N	Západ	- pro vrty a úpravnu vody - malé objemy hmot - dopravní napojení na <u>DSm-N 24</u>
---------	---------------------------------	------	-------	---

Lokalita	Funkční využití	Kód funkčního využití	Umístění v rámci k.ú.	Podmínky pro využití ploch
Z.HA.79	Plochy technické infrastruktury, Plochy dopravní infrastruktury – místní komunikace	TI-N DSm-N 24	Západ	– pro čistírnu odpadních vod – středně velké a velké objemy obdélníkových hmot, zapuštěné do terénu, posazené na vrstevnici – napojení centrální ČOV Háj je možné realizovat účelovou komunikací ze silnice II/219 na p.p.č. 1172/6 – V navazujících správních řízeních a v navazujících projektových dokumentacích pro tato řízení musí být volena taková technická řešení čistírny, aby její okolí bylo co nejméně negativně ovlivňováno možnými negativními projevy tohoto zařízení a jeho provozu, zejména zápachem, hlukem a dopadem na krajinný ráz, kdy je žádoucí, aby ČOV byla projektována tak, aby její dopad na krajinný ráz a na sousedící lokální biokoridor LBK 8 byl co možná nejmenší, s maximálním využitím dřevěných obkladů v exteriéru nadzemních částí stavby objektu ČOV, kdy její provoz generující hluk a zápach musí být primárně umisťovány do podzemních částí objektu ČOV.

Podmínky stanovené pro tyto zastavitelné plochy jsou záměrem splněny, což projektant deklaruje v předložené projektové dokumentaci. V zastavitelné ploše Z.LO.53 jsou navrženy pouze kabelové trasy a podmínky prostorového uspořádání nejsou pro ně relevantní.

Územním plánem byly v daném území vymezeny veřejně prospěšné stavby, kterých se záměr dotýká. Některé z nich jsou vymezeny právě pro danou stavbu:

VT 19 Čistírna odpadních vod Háj

VT 20 kanalizační řad s výustním objektem

VT 21 vrty a úpravna vody

VT 18 kanalizační a vodovodní řad s ovládáním a elektro napojením

VDt 14 plocha pro komunikaci, chodníky a inženýrské sítě

Zbývající vymezené veřejně prospěšné stavby dotčené záměr:

VT 25 trafostanice TS 20-N

VT 27 přívodní kabelové vedení VN 22 kV k TS 20-N a TS 21-N

PP5 plocha veřejné zeleně zahrnující parkové úpravy, chodník a inženýrské sítě.

Lokalita	Funkční využití	Kód funkčního využití	Umístění v rámci k.ú.	Podmínky pro využití ploch
Z.HA.79	Plochy technické infrastruktury, Plochy dopravní infrastruktury – místní komunikace	TI-N DSm-N 24	Západ	– pro čistírnu odpadních vod – středně velké a velké objemy obdélníkových hmot, zapuštěné do terénu, posazené na vrstevnici – napojení centrální ČOV Háj je možné realizovat účelovou komunikací ze silnice II/219 na p.p.č. 1172/6 – V navazujících správních řízeních a v navazujících projektových dokumentacích pro tato řízení musí být volena taková technická řešení čistírny, aby její okolí bylo co nejméně negativně ovlivňováno možnými negativními projevy tohoto zařízení a jeho provozu, zejména zápachem, hlukem a dopadem na krajinný ráz, kdy je žádoucí, aby ČOV byla projektována tak, aby její dopad na krajinný ráz a na sousedící lokální biokoridor LBK 8 byl co možná nejmenší, s maximálním využitím dřevěných obkladů v exteriéru nadzemních částí stavby objektu ČOV, kdy její provoz generující hluk a zápach musí být primárně umisťovány do podzemních částí objektu ČOV.

Podmínky stanovené pro tyto zastavitelné plochy jsou záměrem splněny, což projektant deklaruje v předložené projektové dokumentaci. V zastavitelné ploše Z.LO.53 jsou navrženy pouze kabelové trasy a podmínky prostorového uspořádání nejsou pro ně relevantní.

Územním plánem byly v daném území vymezeny veřejně prospěšné stavby, kterých se záměr dotýká. Některé z nich jsou vymezeny právě pro danou stavbu:

VT 19 Čistírna odpadních vod Háj

VT 20 kanalizační řad s výustním objektem

VT 21 vrtý a úpravna vody

VT 18 kanalizační a vodovodní řad s ovládáním a elektro napojením

VDt 14 plocha pro komunikaci, chodníky a inženýrské sítě

Zbývající vymezené veřejně prospěšné stavby dotčené záměr:

VT 25 trafostanice TS 20-N

VT 27 přívodní kabelové vedení VN 22 kV k TS 20-N a TS 21-N

PP5 plocha veřejné zeleně zahrnující parkové úpravy, chodník a inženýrské sítě.

Tyto veřejně prospěšné stavby nebudou záměrem znemožněny ani podstatně ztížena jejich realizace, tak jak deklaruje projektant v předložené projektové dokumentaci. Tyto veřejně prospěšné stavby jsou dotčeny pouze kabelovými vedeními.

Záměr je v souladu s územním Loučná pod Klínovcem úplné znění po změnách č. 2 – 9.

Městský úřad Kadaň, odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, jako úřad územního plánování, posoudil navržený záměr také z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování vyplývajících z §18, §19 a §19a SZ. Vzhledem k tomu, že při vydání územního plánu, byly zohledněny požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území i charakter území, lze vyjít z toho, že je-li záměr v souladu s územním plánem, je v souladu také s cíli a úkoly územního plánování. Uplatňování cílů a úkolů územního plánování je zajištěno v tomto případě formulací podmínek prostorového uspořádání a jejich splněním.

Navržený záměr je v souladu s územním plánem Loučná pod Klínovcem úplné znění po změnách č. 2 – 9 a je v souladu s požadavky ustanovení §18, §19 a §19a SZ.

§19a - Charakter území se určuje zejména podle funkčního využití, struktury a typu zástavby, uspořádání veřejných prostranství, dalších prvků prostorového uspořádání a urbanistických, architektonických, estetických, kulturních a přírodních hodnot území, včetně jejich vzájemných vztahů a vazeb, a to především vymezením v územně plánovací dokumentaci.

Závazné stanovisko nepozbývá platnosti

- a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno územní rozhodnutí, společné povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle jiného zákona a toto rozhodnutí nabylo právní moci,
- b) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí nebo společné povolení podáno v době jeho platnosti uzavřena veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti,
- c) nabyli-li právních účinků územní souhlas anebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru vydaný k oznámení stavebního záměru učiněného v době platnosti závazného stanoviska.

Poučení:

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze odvolat. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení. Podle § 149 odst. 1 správního řádu závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení. Obsah závazného stanoviska je závazný pro výrokovou část rozhodnutí stavebního úřadu. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit pouze v rámci odvolacího řízení proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno.

**MĚSTSKÝ ÚŘAD
KADAŇ
-38-**

Ing. Lenka Kášová
vedoucí odboru

Příloha:

- Ověřená část předložené dokumentace k posuzovanému záměru.

Obdrží:

VEMTO CZ, s.r.o., IDDS: ybxs7bv
sídlo: Žižkova č.p. 172, 383 01 Prachatice II

Na vědomí:

Městský úřad Vejprty, Stavební úřad, IDDS: 4v5by8r
sídlo: Tylova č.p. 870/6, 431 91 Vejprty